ĐỀ 39

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-39/240

Nguyễn Văn, Trần Viết Sử cùng ở tại khu tập thể Sóng Thần (phường A, quận B, thành phố C). Biết nhà anh Nguyễn Tiến (ở cùng khu tập thể) có chiếc xe Dylan mới, trị giá 100.000.000 đồng, Văn và Sử đã bàn bạc kế hoạch nhằm chiếm đoạt. Để thực hiện chắc chắn kế hoạch đã đặt ra, Văn, Sử lôi kéo thêm Hoàng Tin cùng tham gia. Văn, Sử phân công cho Tin chuẩn bị một kìm cộng lực và một chiếc bao tải. Thực hiện sự phân công, Tin đã ra chợ Mây mua những vật dụng trên.

Tối 17/5/2004, Văn, Sử, Tin mang theo kìm cộng lực và bao tải đến phục trước nhà anh Tiến chờ lúc vắng người để hành động. Khi đến nơi, Tin phát hiện đó là nhà của người quen nên đã bỏ về và khuyên Văn, Sử đừng hành động nữa. Mặc dù vậy, Văn, Sử vẫn quyết tâm ở lại để thực hiện bằng được ý đồ đã đặt ra.

Khoảng 1 giờ ngày 18/5/2004, khi Văn đang bấm khoá cửa thì Sử báo hiệu có động. Văn vội nấp vào góc tường gần đó. Anh Công (là công an khu vực) đi qua thấy Sử đứng có dấu hiệu khả nghi nên hỏi giấy tờ. Sử trả lời: "Em chỉ đi chơi nên không mang theo giấy tờ gì". Anh Công yêu cầu Sử đi về trụ sở công an phường A để giải quyết. Trong lúc anh Công và Sử lời qua tiếng lại, Văn lẻn lại đằng sau anh Công và dùng kìm đập mạnh vào đầu anh Công hai nhát làm anh Công bất tỉnh. Sau đó, Văn, Sử bỏ trốn. Anh Công được nhân dân đưa vào bệnh viện, sau một tháng mới xuất viện. Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của anh Công là 10%.

Trên cơ sở xác minh, ngày 20/5/2004, cơ quan điều tra công an quận B đã bắt khẩn cấp Văn, Sử và quyết định tạm giữ Văn, Sử trong thời hạn 3 ngày. Tại cơ quan điều tra, Văn, Sử khai nội dung vụ việc như trên. Theo lời khai của Văn, Sử cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Tin và tạm giữ Tin trong thời hạn 2 ngày.

Ngày 23/5/2004, cơ quan điều tra công an quận B khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn, Sử về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự và tội "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1 Điều 257 Bộ luật hình sự; đối với Tin về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. Văn, Sử, Tin bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về những hoạt động tố tụng mà cơ quan điều tra quận B đã tiến hành? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Sử và Tin mời luật sư Nguyễn Q. làm người bào chữa cho mình. Luật sư Q. đã gặp gỡ Sử, Tin.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Theo anh (chị), luật sư Q. cần trao đổi những vấn đề gì với Sử và Tin?

Tình tiết bổ sung

Trong hồ sơ vụ án không có bản sao giấy khai sinh của Sử. Theo bản sao sổ hộ khẩu gia đình lưu trong hồ sơ vụ án thì Sử sinh ngày 1/12/1987. Ngày 4/6/2004, ông Phong (bố của Sử) chuyển cho luật sư giấy khai sinh gốc của Sử, theo đó Sử sinh ngày 1/12/1988.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), tài liệu này có ý nghĩa như thế nào đối với việc giải quyết vụ án? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được nội dung vụ việc đúng như phần dữ kiện chung của đề bài. Sau khi hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát, luật sư Q đã có văn bản kiến nghị gửi Viện kiểm sát đề nghị đình chỉ vụ án đối với Tin. Lý do mà luật sư